

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2307/2535

นางสลิย พานิชภักดิ์
บริษัทนำเกียรติ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 438

ค่าเสียหายที่โจทก์อ้างว่าต้องทนทุกข์เวทนาแสนสาหัส ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจนอนไม่หลับ เพราะหนวกหู ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างทำให้บ้านเรือนสกปรก บ้านสั่นสะเทือนหินและไม้ตกลงบนหลังคาบ้านโจทก์เกรงจะเกิดอันตรายต่อโจทก์และบริวารนั้น เป็นเรื่องเสียหายต่ออนามัยและสิทธิจะอยู่อย่างสงบไม่ถูกรบกวน เพราะความทรमानนอนไม่หลับอันเนื่องจากฝุ่นละอองเสียงจากการก่อสร้างอันได้แก่การตอกเสาเข็มและความหวาดระแวงอันเกิดจากสิ่งของตกหล่นลงมาบนหลังคาน่าจะเกิดอันตรายแก่อาคารและผู้อยู่อาศัย รวมทั้งการอัดตัวของดินทำให้บ้านเรือนโจทก์เสียหายอันอาจเป็นอันตรายแก่ผู้อยู่อาศัย เหตุการณ์เช่นนี้เกิดอยู่เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน ตามพฤติการณ์ทำให้โจทก์เสียหายแก่อนามัยรวมทั้งสิทธิส่วนตัวที่จะมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขทั้งร่างกายและจิตใจ โจทก์จึงสมควรได้รับชดใช้ค่าเสียหายในความเสียหายนี้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๒๘ จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ได้ว่าจ้างจำเลยที่ ๔ โดยจำเลยที่ ๕ หุ่นส่วนผู้จัดการให้

ทำการตอกเสาเข็มปลูกสร้างอาคารโรงแรม ๑๖ ชั้น และร่วมกันดำเนินการตอกเสาเข็มอัดแรงขนาดใหญ่ประมาณ ๖๐๐ ต้นดังกล่าวโดยใช้ปั้นจั่นขนาดใหญ่ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้เกิดความสั่นสะเทือน และมีการอัดไหลของดินด้านล่าง ทำให้บ้านของโจทก์ทรุดเสียหายแตกร้าวทั่วไปต้องรื้อทำใหม่ ประเมินราคาค่าซ่อมเป็นเงิน ๕๐๖,๗๓๖ บาท ค่าขนย้ายสิ่งของไปอยู่ที่อื่นในขณะที่ทำการซ่อมแซมบ้านใหม่เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าเช่าโรงแรมเพื่อพักอาศัยในขณะที่ทำการซ่อมแซมบ้านเป็นเวลา ๒ เดือน ค่าเช่าวันละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่นามัยร่างกายและสภาพจิตของโจทก์และบริวาร คิดค่าเสียหายเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท รวมค่าเสียหายทั้งสิ้น ๙๓๖,๗๓๖ บาท ขอให้บังคับให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันและแทนกันชำระค่าเสียหายจำนวน ๙๓๖,๗๓๖ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของค่าเสียหายดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ได้จ้างเหมาให้จำเลยที่ ๔ ทำการก่อสร้างโรงแรมส่วนต่อเติม ๑๖ ชั้น และได้ดิน ๑ ชั้น จำเลยที่ ๑ และที่ ๔ ไม่เคยทำการก่อสร้างเป็นเหตุให้โจทก์เสียหายหรือเป็นผู้สั่งการ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ทำสัญญาแทนจำเลยที่ ๑ ในฐานะเป็นกรรมการของจำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัว ค่าเสียหายที่โจทก์ฟ้องไม่เป็นความจริง หากเสียหายจริง ค่าซ่อมก็ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท การซ่อมแซมบ้านโจทก์ไม่จำเป็นต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น ถ้าจะย้ายค่าขนย้ายก็ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ทั้งถ้าจะไปพักอาศัยที่อื่นก็ไม่จำเป็นต้องไปเช่าโรงแรม ซึ่งโจทก์สามารถเข้าบ้านอย่างดีอยู่ อัตราค่าเช่าเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ๒ เดือนค่าเช่าไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท โจทก์ไม่ได้รับทุกขเวทนาแต่อย่างใด หากจะเสียค่าเสียหายก็ไม่เกิน ๓๐๐ บาท ขอให้พิพากษายกฟ้อง

จำเลยที่ ๔ และที่ ๕ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ ได้จ้างเหมาให้จำเลยที่ ๔ และที่ ๕ ทำการก่อสร้างโรงแรม ในการก่อสร้าง จำเลยที่ ๕ ไม่ได้ตอกเสาเข็มอัดแรงขนาดใหญ่จำนวน ๖๐๐ ต้น ลงในที่ดินที่ทำการก่อสร้างด้วยตนเอง จำเลยที่ ๔ และที่ ๕ จึงไม่ต้องรับผิดชอบทั้งในการก่อสร้างจำเลยที่ ๔ และที่ ๕ ได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง และป้องกันการอัดไหลของที่ดินทุกด้าน ความเสียหายจึงเกิดแก่บ้านโจทก์เองโดยธรรมชาติค่าเสียหายของรั้ว ระเบียงปูทางเดินในบ้าน และเทอเรซไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท โจทก์ไม่จำเป็นต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นในระหว่างซ่อมแซมเพราะเสียหายเพียงเล็กน้อย หากจะย้ายไปค่าขนย้ายจะไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท และไม่จำเป็นต้องไปเช่าโรงแรม สามารถเช่าบ้านอย่างดียู่ได้ในอัตราค่าเช่าเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท สองเดือน ค่าเสียหายไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท โจทก์ไม่ได้รับทุกขเวทนาหากจะเรียกค่าเสียหายก็ไม่ควรเกิน ๓๐๐ บาท ขอให้พิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๔ และที่ ๕ ร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ และที่ ๓

โจทก์ จำเลยที่ ๑ ที่ ๔ และที่ ๕ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๔ และที่ ๕ ร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน ๕๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์ จำเลยที่ ๑ ที่ ๔ และที่ ๕ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ค่าเสียหายเพราะโจทก์ทนทุกขเวทนาแสนสาหัส ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจนอนไม่หลับเพราะหนวกหู ผุ่นละอองจากการ

ก่อสร้างทำให้บ้านเรือนสกปรกบ้านสั่นสะเทือน หินและไม้ตกลงบนหลังคาบ้านโจทก์
เกรงจะเกิดอันตรายต่อโจทก์และบริวารนั้น เห็นว่าไม่ปรากฏว่าความทนทุกขทรมาณ
สาหัสดังที่โจทก์อ้างนั้นเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจของโจทก์แต่เห็นว่าค่าเสีย
หายที่โจทก์เรียกร้องมานี้เป็นเรื่องเสียหายต่ออนามัยและสิทธิจะอยู่อย่างสงบไม่ถูกรบกวน
เพราะความทรมาณนอนไม่หลับอันเนื่องจากฝุ่นละออง เสียจากการก่อสร้าง
อันได้แก่การตอกเสาเข็ม และความหวาดระแวงอันเกิดจากสิ่งของตกหล่นลงมาบน
หลังคาอันอาจเกิดอันตรายแก่อาคารและผู้อยู่อาศัยในบ้านดังที่มีไม้ตกทะลุหลังคาลง
มาจนจำเลยต้องชดใช้ค่าซ่อมหลังคาให้แก่โจทก์ รวมทั้งการอัดตัวของดินทำให้บ้าน
เรือนโจทก์เสียหายอันอาจเป็นอันตรายแก่ผู้อยู่อาศัย เหตุการณ์เช่นนี้เกิดอยู่ตลอดเวลา
เวลานับแต่ปลายเดือนเมษายน ๒๕๒๘ ถึงต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๒๘ เป็นเวลา
ประมาณ ๒ เดือนตามพฤติการณ์เชื่อได้ว่า ทำให้โจทก์เสียหายแก่อนามัยรวมทั้งสิทธิ
ส่วนตัวที่จะมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขทั้งร่างกายและจิตใจ โจทก์จึงสมควรได้รับ
ชดใช้ค่าเสียหายในความเสียหายนี้ เมื่อคำนึงถึงการก่อสร้างของจำเลยซึ่งอาจจะ
กระทำได้โดยการตอกเสาเข็มด้วยวิธีอื่นเป็นการเจาะซึ่งจะไม่เสียหายและรบกวน
สิทธิของผู้อื่นเกินขนาด แต่จำเลยก็มีได้นำพา แม้ในคดีที่บิดาโจทก์ฟ้องจำเลยและ
ศาลมีคำสั่งห้ามจำเลยตอกเสาเข็มโดยวิธีตอกแล้ว จำเลยก็ยังขึ้นตอกเสาเข็มไปจน
เสร็จ แสดงให้เห็นว่าฝ่ายจำเลยมิได้เคารพในสิทธิของผู้อื่น เห็นสมควรกำหนดค่าเสีย
หายในส่วนนี้เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าเสียหายทั้งสิ้น ๕๓๐,๐๐๐ บาท

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๔ และที่ ๕ ร่วมกันชำระค่าเสียหาย
จำนวน ๕๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว
นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-สมาน เวทวินิจ)

ศาลแพ่ง - นายสมบัติ เดียววิศเรศ

ศาลอุทธรณ์ - นายอุส่าห์ ทุมมา

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------